

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑과 을은 금전 거래를 하였으나, 갑이 을에게 빌린 돈을 갚지 않아 을이 법원에 소송을 제기하였습니다. 결국 법원은 을의 손을 들어주며 전부 인용용 판결을 내렸고, 이 판결에 따라 집행문이 부여되었습니다. 하지만 갑은 판결에 대해 이의를 제기하고자 합니다. 또한, 을이 갑의 재산을 압류하기 위해 집행문을 받았는데, 갑은 이 집행문부여의 정당성에도 이의를 제기하고자 합니다.

【질문】 갑은 을과의 소송에서 확정된 청구에 대해 이의를 제기하려면 어떻게 해야 하며, 을이 받은 집행문부여에 대한 이의는 어떤 절차를 통해 진행해야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑이 확정된 판결에 따른 청구 자체에 이의를 제기하려면 제 1 심 판결법원에 청구에 관한 이의의 소를 제기해야 합니다. 반면 집행문 부여의 정당성에 이의를 제기하는 경우 집행문 부여에 대한 이의의 소를 제기할 수 있으며, 이때는 채무자의 이의 신청 권한이 영향을 받지 않습니다. 두 절차는 각각 청구의 실체적 다툼과 집행문 부여 절차의 적법성을 다투는 별개의 사안으로 구분됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민사집행법 제 44 조(청구에 관한 이의의 소) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 44 조(청구에 관한 이의의 소)

- ① 채무자가 판결에 따라 확정된 청구에 관하여 이의하려면 제 1 심 판결법원에 청구에 관한 이의의 소를 제기하여야 한다.
- ② 제 1 항의 이의는 그 이유가 변론이 종결된 뒤(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결이 선고된 뒤)에 생긴 것이어야 한다.
- ③ 이의이유가 여러 가지인 때에는 동시에 주장하여야 한다.

• 해설: 채무자가 판결에 따라 확정된 청구에 관하여 이의를 제기할 때에는 반드시 제 1 심 판결법원에 청구에 관한 이의의 소를 제기해야 합니다. 이 조항은 확정 판결의 실체적 내용에 대한 다툼을 해결하기 위한 기본 절차를 규정하고 있습니다.

▶ 민사집행법 제 45 조(집행문부여에 대한 이의의 소) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 45 조(집행문부여에 대한 이의의 소) 제 30 조제 2 항과 제 31 조의 경우에 채무자가 집행문 부여에 관하여 증명된 사실에 의한 판결의 집행력을 다투거나, 인정된 승계에 의한 판결의 집행력을 다투는 때에는 제 44 조의 규정을 준용한다. 다만, 이 경우에도 제 34 조의 규정에 따라 집행문부여에 대하여 이의를 신청할 수 있는 채무자의 권한은 영향을 받지 아니한다.

• **해설:** 채무자가 집행문 부여에 관하여 증명된 사실에 의한 판결의 집행력을 다투거나 인정된 승계에 의한 판결의 집행력을 다투는 때에는 제 44 조의 규정을 준용합니다. 다만 이 경우에도 채무자가 집행문 부여에 대하여 이의를 신청할 수 있는 권한은 영향을 받지 않습니다.

▶ **(미지정) 제 44 조** [△ 확인필요] [—]

• **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** 채무자가 판결에 따라 확정된 청구에 관하여 이의를 제기할 때에는 반드시 제 1 심 판결법원에 청구에 관한 이의의 소를 제기해야 합니다. 이 조항은 확정 판결의 실체적 내용에 대한 다툼을 해결하기 위한 기본 절차를 규정하고 있습니다.

▶ **민사집행법 제 154 조(배당이의의 소 등)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 154 조(배당이의의 소 등)

- ① 집행력 있는 집행권원의 정본을 가지지 아니한 채권자(가압류채권자를 제외한다)에 대하여 이의한 채무자와 다른 채권자에 대하여 이의한 채권자는 배당이의의 소를 제기하여야 한다.
- ② 집행력 있는 집행권원의 정본을 가진 채권자에 대하여 이의한 채무자는 청구이의의 소를 제기하여야 한다.
- ③ 이의한 채권자나 채무자가 배당기일부터 1 주 이내에 집행법원에 대하여 제 1 항의 소를 제기한 사실을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 때 또는 제 2 항의 소를 제기한 사실을 증명하는 서류와 그 소에 관한 집행정지재판의 정본을 제출하지 아니한 때에는 이의가 취하된 것으로 본다.

• **해설:** 집행력 있는 집행권원의 정본을 가진 채권자에 대하여 이의한 채무자는 청구이의의 소를 제기하여야 합니다. 이는 집행권원을 가진 채권자에 대한 이의 시 소를 제기해야 할 의무를 명확히 하고 있습니다.

【결론】

갑은 확정 판결의 내용 자체에 이의할 경우 제 1 심 법원에 청구이의의 소를 제기하고, 집행문 부여 절차의 정당성에 이의할 경우 집행문 부여에 대한 이의의 소를 제기해야 합니다. 두 절차는 서로 다른 법적 근거와 절차를 따르므로 사안의 성격에 따라 정확한 소를 제기해야 합니다. 실무에서는 이의 사유가 실체적 청구의 부당성인지 집행문 부여 절차의 하자인지를 명확히 구분하여 대응해야 합니다.

인용 검증: 3/4 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증